

RECURSO CÍVEL Nº 5099711-78.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MARCOS ADRIANO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO COM O ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 13.954/2019. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida por fundamento diverso. Condene a recorrente ao pagamento de Honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do § 3º do art. 98 CPC. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5099711-78.2024.4.02.5101

510015593412 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5099711-78.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MARCOS ADRIANO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado da parte autora em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo em relação à acumulação do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço.

Alega a recorrente que a supressão do adicional por tempo de serviço configura violação a direitos adquiridos, tornando desnecessário qualquer requerimento administrativo prévio, uma vez que a questão envolve unicamente matéria de direito.

VOTO

Inicialmente, a tese discutida nos autos é a possibilidade ou não da acumulação do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço foi contestada no mérito pela ré, sendo notoriamente indeferida e acumulação não aceita administrativamente, razão pela qual entendo que há interesse de agir, independente do processo administrativo. Passo ao exame do mérito, diante de questão exclusivamente de direito, estando o feito maduro para a sentença.

Pretende o Autor, Militar da reserva remunerada, o percebimento cumulativo do adicional de tempo de serviço com o adicional de compensação por disponibilidade.

Ressalto que a Lei n.º 8237/1991, que dispunha sobre a remuneração dos servidores militares e trazia a previsão da Gratificação de Tempo de Serviço, foi revogada pela MP n.º 2.215-10, que substituiu a gratificação pelo Adicional de Tempo de Serviço

O adicional por tempo de serviço, em que pese tenha sido extinto, era assegurado aos militares que tivessem completado anos de serviço até 29/12/2000. Vejamos o artigo 30 da MP n.º 2.215-10/2001:

“Art. 30. Fica extinto o adicional de tempo de serviço previsto na alínea “c” do inciso II do art. 1º desta Medida Provisória, assegurado ao militar o percentual correspondente aos anos de serviço a que fizer jus em 29 de dezembro de 2000.”

A Lei n.º 13.954/2019 reestruturou a carreira dos militares das Forças Armadas e criou, no artigo 8º, o adicional de compensação por disponibilidade:

Art. 8º É criado o adicional de compensação por disponibilidade militar, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, nos termos estabelecidos em regulamento.

Entretanto, veda a concessão cumulativa deste com o adicional de tempo de serviço:

“§ 1º É vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso.”

Conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. EXTINÇÃO PELA MP Nº 2.215-10/01. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.PRECEDENTES.

1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração do servidor, o que importaria em direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos.

2. A Corte de origem consignou expressamente que “não houve redução dos proventos dos servidores públicos”. Para se concluir de modo diverso, seria necessário reexaminar o conjunto-fático probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.

3. Agravo regimental não provido.

4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (STF - ARE 989660 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 16/12/2016 Publicação: 03/03/2017)

Este foi o entendimento majoritário da 8ª Turma quando do julgamento do recurso nº 50292017920204025101, de relatoria do Dr. Luis Eduardo Bianchi Cerqueira. Posteriormente, no julgamento do recurso nº 5019475-81.2020.4.02.5101, Dra. Cynthia Leite Marques ressaltou seu posicionamento pessoal e aderiu ao posicionamento majoritário.

Estando os militares, assim como os servidores civis, jungidos a regime estatutário e não celetista, possível a reestruturação das carreiras mediante alteração legal. Não há direito adquirido a regime jurídico. A salvaguarda garantida é irredutibilidade nominal dos vencimentos/proventos.

Não havendo redução nominal dos vencimentos a reestruturação da carreira e alteração da remuneração é possível.

Por fim, destaco que é possível a manutenção do percebimento da verba do adicional de tempo de serviço (MP 2.215-10). O que não é possível é o percebimento do mesmo cumulado com o novel adicional de compensação por disponibilidade militar. Friso que a Lei n.º 13.954/2019 que reestruturou a remuneração dos militares, durante a reforma da previdência, importou em aumento de remuneração dos militares. O pretendido pela parte autora em verdade importa em inovar na estrutura remuneratória, criando nova estrutura remuneratória vedada na lei que cria o adicional.

Defiro a gratuidade de justiça (Evento 1, DECLPOBRE6)

ISTO POSTO, voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida por fundamento diverso. Condeno a recorrente ao pagamento de Honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do § 3º do art. 98 CPC. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem.

